Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

로한2 공동 퍼블리싱 계약 변경 합의서

주식회사 플레이위드코리아(이하 갑이라 한다)와 주식회사 넥써쓰(이하 을이라 한다)는 2025년 05월 16일 체결한 "로한2 공동 퍼블리싱 계약서"(이하 원 계약이라 한다)의 일부 내용을 다음과 같이 변경하기로 합의한다.

제1조 (목적)

본 변경 합의서는 원 계약의 특정 조항을 수정하고, 갑과 을이 공동 퍼블리셔로서의 지위를 상호 존중하며 각자의 전문성을 바탕으로 긴밀히 협력함으로써, 양 당사자 간의 보다 원활한 업무 협력 및 정산의 명확성을 도모하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (원 계약의 수정)

원 계약의 내용 중 다음 각 호의 조항을 아래와 같이 수정하거나 신설한다.

① 원 계약 제7조의 제목 "제7조 (계약금 및 최소수익보장)"을 "제7조 (판권료 및 최소수익보장)"으로 변경한다.

② 원 계약 제7조 제1항을 다음과 같이 변경한다.

"① 을은 2025년 05월 30일까지 갑에게 판권료(라이센스비)로 금 오억원(₩500,000,000), 부가가치세는 별도로 지급한다. 본 항에 따라 지급되는 판권료는 어떠한 사유로도 반환되지 아니한다."

③ 원 계약 제7조 제2항을 다음과 같이 변경한다.

"② 을은 게임의 최초 정식 서비스 개시일로부터 10일 이내에 갑에게 최소수익보장금으로 금 오억원(₩500,000,000)을 지급한다. 이 최소수익보장금은 갑의 수익배분금에서 우선적으로 공제한다."

④ 원 계약 제8조 제1항을 다음과 같이 변경한다.

"① 양 당사자가 본 계약에 따른 각자의 역할 및 의무를 수행하는 데 소요되는 모든 비용(이하 "사업 비용"이라 한다)은 본 조에서 달리 정하거나, 갑과 을이 사전에 상호 협의하에 특정 업무나 서비스에 대하여 별도의 용역 계약을 체결하여 비용 분담 및 정산 방

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

식을 정하는 경우, 또는 그 외 사안에 대하여 양 당사자가 본 계약에 따라 서면으로 달리 합의하는 경우를 제외하고는 원칙적으로 각자가 부담한다."

⑤ 원 계약 제8조 제2항 본문 중 "다음 각 목에 따른다."를 "다음 각 호에 따른다."로 변경하고, 같은 항 "가."목 및 "나."목을 각각 "1."호 및 "2."호로 변경한다.

⑥ 원 계약 제9조 제4항 제1호를 다음과 같이 변경한다.

"1. 을을 매출 정산의 주체로 한다."

⑦ 원 계약 제9조 제5항을 다음과 같이 변경한다.

"⑤ 다음 각 호는 수익의 정산 절차에 관하여 정한다.

1. 을은 매월 발생한 순매출액 및 각 당사자에게 배분될 수익분배금(제7조 제2항에 따른 최소수익보장금 공제 내역을 포함한다)을 명시한 정산서를 해당 월의 익익월 5영업일 전까지 갑에게 서면 또는 전자문서의 형태로 제공한다. 갑은 정산내역의 확인을 위하여 필요한 경우 을에게 총매출액, 공제항목의 내역 및 관련 증빙자료 등의 제공을 요청할 수 있고, 을은 이에 성실히 협조한다.

2. 갑은 을로부터 본 항 제1호의 정산서를 수령하고 그 내용을 검토한 후, 이의가 없는 경우 5영업일 이내에 자신의 수익분배금에 대한 세금계산서를 을에게 발행한다.

⑧ 원 계약 제9조 제6항을 다음과 같이 변경한다.

"⑥ 을은 갑으로부터 본 조 제5항 제2호의 세금계산서를 수령한 후, 해당 세금계산서 발행일이 속하는 달의 말일까지 갑에게 해당 수익분배금을 지급한다. 지급일이 은행 영업일이 아닌 공휴일인 경우에는 그 다음 첫 번째 은행 영업일에 지급한다."

⑨ 원 계약 제9조 제8항을 다음과 같이 변경한다.

"⑧ 다음 각 호는 정산내역에 대한 이의 처리에 관하여 정한다.

1. 갑이 본 조 제5항 제1호에 따라 을로부터 제공받은 정산내역 또는 을로부터 본 조 제5항 제1호 후단에 따라 제공받은 자료에 이의가 있는 경우, 정산서 또는 해당 자료 수령일로부터 10영업일 이내에 을에게 서면으로 그 사유와 내용을 명시하여 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 양 당사자는 해당 정산 금액을 확정하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다. 을은 갑의 이의 제기에 대하여 그 사유를 통지받은 날로부터 5영업일 이내에 서면으로 답변하고 필요한 소명자료를

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

제공하여야 한다.

2. 본 항 제1호의 이의 제기 및 협의에도 불구하고 정산서 또는 해당 자료 수령일로부터 15영업일 이내에 정산 금액에 대한 합의가 이루어지지 아니하는 경우, 갑은 우선 을이 통지한 정산내역 중 이견이 없는 부분에 한하여 세금계산서를 발행하고 을은 해당 금액을 지급한다. 이견이 있는 부분에 대해서는 양 당사자가 협의하여 확정한 후, 그 차액을 가장 가까운 다음 정산 시에 반영하여 정산한다.

3. 갑은 을이 제공한 정산내역에 대하여 합리적인 근거를 바탕으로 중대한 불일치 또는 오류가 의심될 경우, 자신의 비용으로 독립적인 외부 회계감사인을 선임하여 본 계약에 따른 게임의 매출 및 정산과 관련된 을의 장부 및 기록을 감사할 수 있다. 을은 이러한 감사에 성실히 협조하여야 하며, 감사 결과 을의 귀책사유로 인하여 갑에게 지급되었어야 할 수익분배금이 정산된 금액 대비 5% 이상 누락되거나 과소 지급된 것으로 확인될 경우, 해당 감사 비용은 을이 부담한다."

⑩ 원 계약 제10조 제1항을 다음과 같이 변경한다.

"① 을이 갑에게 수익분배금을 지급한 이후, 게임의 정식 서비스와 관련하여 이용자의 구매 취소, 환불 요청 등 정당한 사유로 인하여 기 정산된 순매출액에 영향을 미치는 금액(이하 본 조에서 "환불 해당액"이라 한다)이 발생하는 경우, 갑은 자신의 귀책 사유 유무와 관계없이 을에게 해당 환불 해당액 중 갑에게 이미 배분되었던 부분을 환급할 의무를 진다."

⑪ 원 계약 제10조 제2항을 다음과 같이 변경한다.

"② 본 조 제1항에 따른 환급금은 해당 환불 사유가 발생한 달의 다음 정산 시, 을이 갑에게 지급하여야 할 수익분배금에서 우선적으로 공제한다. 공제할 금액이 부족하거나 없는 경우, 을은 갑에게 그 부족분을 별도로 청구할 수 있으며, 갑은 을의 해당 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 이를 을에게 현금으로 지급하여야 한다."

⑫ 원 계약 제10조 제3항을 다음과 같이 변경한다.

"③ 을은 본 조에 따른 환급금 발생 시, 해당 환불 발생 사실, 환불 금액 및 환불 사유 등을 객관적으로 증빙할 수 있는 자료를 갑에게 제공하여야 한다."

⑬ 원 계약 제10조 제4항을 다음과 같이 변경한다.

"④ 마켓 사업자가 이용자의 환불 요청을 정당한 이유 없이 거절함에 따라 을이 자체적인 판단 또는 갑과의 합의 하에 이용자에게 직접 환불을 진행하는 경우, 이로 인하여 마

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

켓 사업자로부터 회수되지 아니하는 마켓 수수료 상당의 비용은 제9조 제2항에서 정한 수익 배분율에 따라 갑과 을이 분담한다. 해당 분담 비용은 발생한 달의 다음 정산 시 반영한다. 또한, 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통한 아이템 거래 등에서 본 항과 유사한 성격의 환불 및 회수 불가능한 비용이 발생하는 경우에도, 본 항의 처리 방안 및 취지를 준용하여 양 당사자가 상호 협의하여 처리 방법을 결정한다."

⑭ 원 계약 제13조 제5항 말미에 다음 문장을 추가한다.

"을이 본 계약에 따른 정산 주체로서의 역할을 수행함에 따라 이용자 정보, 과금 정보 등을 직접 취급하게 되는 경우, 을은 해당 정보 및 자료에 대한 갑의 본 항에 따른 권리를 보장하기 위해 갑의 요청에 따라 해당 정보 및 자료를 갑에게 지체 없이 제공하거나 갑이 접근할 수 있도록 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다."

⑮ 원 계약 제16조 제3항 제2호를 다음과 같이 변경한다.

"2. 을의 고의적인 수익 배분 지연 또는 미지급 사실이 객관적인 자료로 확인되거나, 을이 정당한 사유 없이 3회 이상 갑에게 지급하여야 할 수익 배분 대금의 지급을 연체한 경우"

⑯ 원 계약 제16조 제3항 제3호를 다음과 같이 변경한다:

"3. 을이 게임 서비스 운영에 필요한 정부의 인허가 등을 획득하지 못하거나 그 효력을 상실하여 계약의 목적 달성이 불가능하게 된 경우"

제3조 (효력)

① 본 변경 합의서에서 명시적으로 수정한 사항을 제외하고는 원 계약의 모든 조건은 완전한 효력을 유지하며, 양 당사자에게 계속 적용된다.

② 본 변경 합의서의 내용은 원 계약의 해당 조항에 우선하여 적용되며, 본 변경 합의서 체결 이전에 본 변경 합의서에서 정한 사항과 관련하여 양 당사자 간에 있었던 모든 구두 또는 서면의 진술, 제안, 합의, 양해 등은 본 변경 합의서로 대체된다.

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

본 변경 합의의 성립을 증명하기 위하여 본 합의서 2부를 작성하고, 양 당사자가 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

첨부. 변경된 내용이 반영된 원 계약서

2025년 05월 21일

"갑"

주식회사 플레이위드코리아

서울특별시 서초구 마방로 60, 5층, 6층, 23층(양재동, 동원에프앤비빌딩)

대표이사 김 학 준 (인)

서명인:
62D80D64DA42471...

"을"

주식회사 넥써쓰

서울특별시 강남구 테헤란로 419 강남파이낸스플라자

대표이사 장현국 (인)

서명인:
D6B5E644D5A84E4...

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

[첨부] 변경된 내용이 반영된 원 계약서

로한2 공동 퍼블리싱 계약서

제1조 (목적)

본 계약은 주식회사 플레이위드코리아(이하 갑이라 한다)와 주식회사 넥써쓰(이하 을이라 한다)가 게임을 공동 퍼블리싱함에 있어서, 게임의 성공적인 서비스 제공 및 관련 사업의 원활한 운영을 위하여 양 당사자의 기본적인 권리와 의무, 업무 범위, 수익 배분 방식 및 기타 주요 조건들을 명확히 정하고 상호 협력을 증진하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "게임"이라 함은 갑이 그 적법한 공동 퍼블리싱 권한을 가지고 있는 PC 및 모바일 크로쓰 플랫폼 게임 "로한2"에 양사가 구현하기로 합의한 Web3 기반의 기능이 통합되어 서비스되는 버전 일체를 의미하며, 향후 버그 수정 및 업데이트 목적으로 추가되는 내용을 포함한다.

② "서비스 지역"이라 함은 대한민국, 대만, 홍콩, 마카오, 중국 본토를 제외한 글로벌 전역을 의미한다.

③ "공동 퍼블리싱"이라 함은 갑과 을이 본 계약에서 정한 역할과 책임을 분담하고 각자의 전문성을 활용하여, 게임의 서비스 준비부터 상용화, 마케팅 및 사후 관리에 이르는 제반 업무를 긴밀히 협력하여 공동으로 수행하고, 이를 통해 발생하는 성과를 본 계약에 따라 공유하는 것을 의미한다.

④ "서비스"라 함은 갑과 을이 협력하여 게임을 서비스 지역 내의 이용자들이 사용할 수 있도록 게임을 이용, 복제, 전송, 배포 또는 전시하는 행위 일체를 의미한다.

⑤ "총 매출액"이라 함은 게임의 유료 서비스 제공으로부터 발생하는 모든 형태의 수익을

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

합산한 총액을 의미하며, 이는 인앱결제, 게임 내 광고 수익 외에, 게임 내 아이템의 판매, 이용자 간 아이템 거래 중개, 또는 게임 내 특정 기능의 이용을 통해 발생하는 모든 수익을 포함하되 이에 국한되지 아니한다.

⑥ "순 매출액"이라 함은 총 매출액에서 다음 각 호의 제 비용을 공제한 금액을 의미한다.

1. 각국 마켓 사업자(Apple App Store, Google Play 등)에게 지급해야 하는 수수료
2. 결제대행(PG) 사업자에게 지급해야 하는 수수료
3. 관련 세금(부가가치세, 소비세 등 해당 국가 법령에 따른 제세금)
4. 이용자 또는 제3자에게 배상, 보상, 환불하여야 하는 금액 및 환불에 소요되는 비용
5. 게임 내 광고 수익과 직접 관련된 제3자 비용(광고 에이전시 수수료 등)
6. 기타 본 계약의 목적 달성을 위한 업무 수행 중 발생한 비용으로 양 당사자가 사전에 서면으로 합의한 비용

⑦ "지식재산권"이라 함은 게임과 관련된 저작권, 특허권, 상표권, 노하우 등 일체의 무형적인 재산권을 의미한다.

⑧ "마켓"이라 함은 Apple App Store, Google Play 등 게임을 배포하고 결제를 처리하는 플랫폼 사업자를 의미한다.

⑨ "WEB3 마케팅"이라 함은 WEB3 관련 기술 및 개념을 활용하여 진행하는 마케팅 활동 일체를 의미한다.

제3조 (계약의 기본원칙)

갑과 을은 본 계약의 체결 및 이행에 있어 신의성실의 원칙에 따라 상호 협력하며 각자의 권리를 행사하고 의무를 이행한다.

제4조 (라이선스 대상 권리)

갑은 본 계약의 목적 달성과 공동 퍼블리싱 사업의 원활한 수행을 위하여, 본 계약에서 정한 조건에 따라 을에게 서비스 지역 내에서 게임에 대한 공동 퍼블리싱 라이선스를 부여하며, 해당 라이선스는 다음 각 호에서 정한 범위 내의 활동을 포괄한다.

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

1. 게임을 복제, 배포, 전송(공중송신을 포함한다), 서비스하고, 본 계약상 을의 역할 수행에 필요한 범위 내에서 게임을 일부 수정 및 각색하는 활동

2. 게임의 퍼블리싱 및 마케팅을 위하여 게임의 명칭, 로고 및 등록상표를 사용하는 활동

3. 본 계약의 목적 달성을 위하여 필요한 범위 내에서 갑이 제공하는 게임의 콘텐츠, 예를 들어 캐릭터, 아이템, 이미지, 텍스트 등을 사용하는 활동

4. 본 계약에서 정한 바에 따라 게임으로부터 발생하는 수익의 일부를 수취하는 활동

제5조 (갑의 역할 및 의무)

① 게임의 개발 완료 상태를 보증하고, 게임의 업데이트 등을 제공한다.

② 게임의 품질보증(QA) 업무를 담당한다.

③ 게임의 등급 심의 등 필요한 행정 절차를 지원한다.

제6조 (을의 역할 및 의무)

① 게임의 시장 출시 전략 및 사업 모델을 기획하고, 수익 창출 방안을 수립한다.

② 게임의 서비스 지역 내 원활한 서비스 운영을 위한 인프라를 구축하고 관리한다.

③ 게임의 마케팅 전략을 수립, 기획 및 실행한다.

④ 게임의 고객지원(CS) 및 커뮤니티 전략을 수립, 실행 및 운영한다.

⑤ 게임의 현지화 및 언어 번역을 담당한다.

제7조 (판권료 및 최소수익보장)

① 을은 2025년 05월 30일까지 갑에게 판권료(라이센스비)로 금 오억원(₩500,000,000), 부가가치세는 별도로 지급한다. 본 항에 따라 지급되는 판권료는 어떠한 사유로도 반환되지 아니한다.

② 을은 게임의 최초 정식 서비스 개시일로부터 10일 이내에 갑에게 최소수익보장금으로 금 오억원(₩500,000,000)을 지급한다. 이 최소수익보장금은 갑의 수익배분금에서 우선

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

적으로 공제한다.

제8조 (비용)

① 양 당사자가 본 계약에 따른 각자의 역할 및 의무를 수행하는 데 소요되는 모든 비용(이하 "사업 비용"이라 한다)은 본 조에서 달리 정하거나, 갑과 을이 사전에 상호 협의 하에 특정 업무나 서비스에 대하여 별도의 용역 계약을 체결하여 비용 분담 및 정산 방식을 정하는 경우, 또는 그 외 사안에 대하여 양 당사자가 본 계약에 따라 서면으로 달리 합의하는 경우를 제외하고는 원칙적으로 각자가 부담한다.

② 본 조 제1항의 원칙에도 불구하고, 양 당사자가 상호 서면 합의를 통해 제3자의 지식재산권(IP)을 "게임" 서비스에 활용하는 경우, 이로 인해 발생하는 해당 IP 사용료 등 관련 직접 비용은 제9조 제2항에서 정한 게임 수익 배분율에 따라 갑과 을이 분담한다. 일방 당사자가 해당 비용을 우선 집행한 경우, 상대방 당사자에 대한 분담액 청구 및 정산은 다음 각 호에 따른다.

1. 갑이 을에 대하여 분담액을 청구하는 경우, 갑은 을에게 지급할 수익분배금에서 해당 분담액을 우선 상계할 수 있다.

2. 상계하지 아니하거나 상계할 금액이 부족하여 갑이 을에게 별도로 분담액을 청구하는 경우, 갑은 비용이 발생한 해당 월의 익익월 5영업일 전까지 을에게 관련 증빙을 첨부한 정산서를 제공하여야 하며, 을은 갑과 을이 사전에 합의한 방식에 따라 해당 지원 비용을 정산 또는 지급 처리하여야 한다.

제9조 (수익의 배분 및 정산)

① 갑과 을은 게임 서비스로 인하여 발생한 수익(이하 “수익분배금”이라 한다)을 본 조에서 정하는 바에 따라 정산하여 배분한다.

② 게임의 서비스와 관련하여 발생한 순매출액에 대하여 갑에게 100분의 50, 을에게 100분의 50의 비율로 배분한다.

③ 캐릭터 상품(Merchandise) 판매, 제휴 마케팅 등 게임 IP를 활용한 2차적 사업으로 인하여 수익이 발생한 경우, 해당 수익의 총매출액에서 해당 사업을 위하여 제3자에게 지급한 제작비, 에이전시 수수료 등 직접 비용을 공제한 순수익을 기준으로 본 조 제2항에서 정한 수익 배분율을 준용하여 갑과 을에게 배분한다. 본 항에 따른 수익은 본 계약

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

제2조에서 정의된 순매출액 계산 시 총매출액에 포함되지 아니한다.

④ 다음 각 호는 수익의 정산 주체, 가치 환산 등에 관하여 정한다.

1. 을을 매출 정산의 주체로 한다.

2. 수익이 대한민국 원화 이외의 외국 통화로 발생한 경우, 정산 대상 수익이 발생한 해당 월의 마지막 영업일에 하나은행이 최초로 고시하는 환율을 적용하여 원화로 환산함을 원칙으로 한다.

3. 수익이 제2호의 외국 통화 이외의 가치를 지닌 수단(디지털 형태의 자산을 포함하되 이에 한정되지 아니한다)으로 발생한 경우, 해당 수단 자체의 형태로 직접 정산하거나, 원화 또는 기타 통화로의 환산이 필요하다고 양 당사자가 합의하는 경우에는 그 가치 평가 방법, 환산 기준 및 시점 등을 상호 협의하여 정한다. 양 당사자 간 별도의 합의가 없는 한, 이러한 가치 수단은 원화로의 강제적 환산 대상이 되지 아니한다.

⑤ 다음 각 호는 수익의 정산 절차에 관하여 정한다.

1. 을은 매월 발생한 순매출액 및 각 당사자에게 배분될 수익분배금(제7조 제2항에 따른 최소수익보장금 공제 내역을 포함한다)을 명시한 정산서를 해당 월의 익익월 5영업일 전까지 갑에게 서면 또는 전자문서의 형태로 제공한다. 갑은 정산내역의 확인을 위하여 필요한 경우 을에게 총매출액, 공제항목의 내역 및 관련 증빙자료 등의 제공을 요청할 수 있고, 을은 이에 성실히 협조한다.

2. 갑은 을로부터 본 항 제1호의 정산서를 수령하고 그 내용을 검토한 후, 이의가 없는 경우 5영업일 이내에 자신의 수익분배금에 대한 세금계산서를 을에게 발행한다.

⑥ 을은 갑으로부터 본 조 제5항 제2호의 세금계산서를 수령한 후, 해당 세금계산서 발행일이 속하는 달의 말일까지 갑에게 해당 수익분배금을 지급한다. 지급일이 은행 영업일이 아닌 공휴일인 경우에는 그 다음 첫 번째 은행 영업일에 지급한다.

⑦ 수익분배금은 마켓 사업자가 제공하는 회계 정산 기준에 따라 정산할 수 있으며, 마켓별 정산 기준이 달라 정산 단위 설정의 변경이 필요한 경우에는 양 당사자가 상호 합의하여 정한다.

⑧ 다음 각 호는 정산내역에 대한 이의 처리에 관하여 정한다.

1. 갑이 본 조 제5항 제1호에 따라 을로부터 제공받은 정산내역 또는 을로부터 본 조 제5항 제1호 후단에 따라 제공받은 자료에 이의가 있는 경우, 정산서 또는 해당 자료 수령일로부터 10영업일 이내에 을에게 서면으로 그 사유와 내용을 명시하여 이의를

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

제기할 수 있으며, 이 경우 양 당사자는 해당 정산 금액을 확정하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다. 을은 갑의 이의 제기에 대하여 그 사유를 통지받은 날로부터 5영업일 이내에 서면으로 답변하고 필요한 소명자료를 제공하여야 한다.

2. 본 항 제1호의 이의 제기 및 협의에도 불구하고 정산서 또는 해당 자료 수령일로부터 15영업일 이내에 정산 금액에 대한 합의가 이루어지지 아니하는 경우, 갑은 우선 을이 통지한 정산내역 중 이견이 없는 부분에 한하여 세금계산서를 발행하고 을은 해당 금액을 지급한다. 이견이 있는 부분에 대해서는 양 당사자가 협의하여 확정한 후, 그 차액을 가장 가까운 다음 정산 시에 반영하여 정산한다.

3. 갑은 을이 제공한 정산내역에 대하여 합리적인 근거를 바탕으로 중대한 불일치 또는 오류가 의심될 경우, 자신의 비용으로 독립적인 외부 회계감사인을 선임하여 본 계약에 따른 게임의 매출 및 정산과 관련된 을의 장부 및 기록을 감사할 수 있다. 을은 이러한 감사에 성실히 협조하여야 하며, 감사 결과 을의 귀책사유로 인하여 갑에게 지급되었어야 할 수익분배금이 정산된 금액 대비 5% 이상 누락되거나 과소 지급된 것으로 확인될 경우, 해당 감사 비용은 을이 부담한다.

제10조 (수익분배금의 환급)

① 을이 갑에게 수익분배금을 지급한 이후, 게임의 정식 서비스와 관련하여 이용자의 구매 취소, 환불 요청 등 정당한 사유로 인하여 기 정산된 순매출액에 영향을 미치는 금액(이하 본 조에서 "환불 해당액"이라 한다)이 발생하는 경우, 갑은 자신의 귀책 사유 유무와 관계없이 을에게 해당 환불 해당액 중 갑에게 이미 배분되었던 부분을 환급할 의무를 진다.

② 본 조 제1항에 따른 환급금은 해당 환불 사유가 발생한 달의 다음 정산 시, 을이 갑에게 지급하여야 할 수익분배금에서 우선적으로 공제한다. 공제할 금액이 부족하거나 없는 경우, 을은 갑에게 그 부족분을 별도로 청구할 수 있으며, 갑은 을의 해당 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 이를 을에게 현금으로 지급하여야 한다.

③ 을은 본 조에 따른 환급금 발생 시, 해당 환불 발생 사실, 환불 금액 및 환불 사유 등을 객관적으로 증빙할 수 있는 자료를 갑에게 제공하여야 한다.

④ 마켓 사업자가 이용자의 환불 요청을 정당한 이유 없이 거절함에 따라 을이 자체적인 판단 또는 갑과의 합의 하에 이용자에게 직접 환불을 진행하는 경우, 이로 인하여 마켓 사업자로부터 회수되지 아니하는 마켓 수수료 상당의 비용은 제9조 제2항에서 정한 수

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

익 배분율에 따라 갑과 을이 분담한다. 해당 분담 비용은 발생한 달의 다음 정산 시 반영한다. 또한, 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통한 아이템 거래 등에서 본 항과 유사한 성격의 환불 및 회수 불가능한 비용이 발생하는 경우에도, 본 항의 처리 방안 및 취지를 준용하여 양 당사자가 상호 협의하여 처리 방법을 결정한다.

제11조 (지원 언어)

게임의 서비스 지역 내 서비스 시 지원 언어는 다음 각 호를 포함하며, 필요한 경우 양 당사자의 상호 합의 하에 지원 언어를 추가하거나 변경할 수 있다.

1. 중국어 (간체)
2. 태국어
3. 영어
4. 스페인어
5. 포르투갈어

제12조 (기타 협력 사항)

① 갑은 게임의 개선 및 업데이트와 관련하여, 게임의 본질적인 내용이나 기본 구조를 변경하지 않는 범위 내에서 게임의 품질 향상 및 이용자 만족도 제고를 위한 을의 합리적인 요구사항에 대해 적극적으로 검토하고 협력한다.

② 게임의 홍보 및 마케팅 활동과 관련하여 갑과 을은 다음 각 호의 사항을 준수하거나 상호 협의하여 진행한다.

1. 양 당사자는 상호 협의를 거쳐 게임의 캐릭터, 명칭, 로고, 이미지, 영상 등 관련 자료를 게임의 홍보 및 마케팅 목적으로 사용할 수 있다.

2. 게임 IP를 활용한 캐릭터 상품화 사업은 양 당사자가 별도 서면 합의를 통해 그 조건, 역할 분담, 수익 배분 방식 등을 정하여 진행하며, 해당 수익의 배분은 본 계약 제9조 제3항의 규정을 준용할 수 있다.

3. 기본적인 게임 관련 프로모션 활동은 갑이 주관하여 시행한다. 다만, Web3 마케팅과 관련된 프로모션 활동은 을이 주관하여 시행하되, 그 주요 내용, 시기, 방식 등에

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

대해 사전에 갑과 충분히 협의하고 동의를 얻어야 한다.

4. 양 당사자는 공동의 이익 증진을 위하여 크로스 프로모션을 진행할 수 있으며, 이 경우 구체적인 진행 시기, 방식, 내용, 비용 부담 등은 상호 협의하여 결정한다.

③ 갑은 게임 내에서 오류 또는 버그(프로그램 결함 등을 포함한다)가 발견되거나 이용자로부터 관련 신고가 접수되는 경우, 이를 신속하게 수정하고 문제를 해결하기 위해 최선의 노력을 다하여야 하며, 을은 이 과정에서 갑의 요청이 있을 시 게임 운영에 필요한 조치에 적극 협력한다.

제13조 (지식재산권)

① 게임 자체 및 게임을 구성하는 모든 콘텐츠(캐릭터, 스토리, 아트워크, 사운드, 소프트웨어 등을 포함하되 이에 한정되지 아니한다) 등 갑이 제공하거나 원개발사가 개발한 부분 일체에 대한 지식재산권은 원개발사 또는 갑에게 귀속된다. 을은 본 계약에 따른 게임 서비스 및 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능의 통합·운영 목적 범위 내에서만 해당 지식재산권을 사용할 권리를 갖는다.

② 을이 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능의 구현 및 관련 플랫폼 운영 등을 위해 독자적으로 개발하거나 사용하는 기술, 플랫폼, 소프트웨어 및 관련 노하우에 대한 지식재산권은 을에게 귀속된다. 이는 갑의 게임의 지식재산권을 사용하여 파생된 결과물에 대한 권리를 포함하지 아니하며, 해당 기술 등이 게임과 분리되어 독립적으로 사용될 수 있는 경우에 한한다.

③ 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통해 생성되거나 사용되는 디지털 형태의 아이템 등에 활용되는 기초 창작물에 대한 지식재산권은 해당 기초 창작물을 제공한 당사자(원칙적으로 갑 또는 원개발사를 의미한다)에게 귀속된다. 을은 본 계약에 따라 해당 기초 창작물을 사용하여 이러한 아이템 등의 생성 및 거래를 기술적으로 지원하고 관련 플랫폼을 통해 유통 및 거래를 지원할 제한적인 라이선스를 부여받는다.

④ 이용자가 구매하거나 생성한 디지털 아이템 등 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통해 구현된 결과물의 소유권은, 관련 기술적 기록 및 해당 기능 제공 플랫폼의 약관에 따라 해당 이용자에게 귀속될 수 있다. 그러나 이는 해당 결과물에 사용된 기초 창작물에 대한 지식재산권의 이전이나 상업적 이용 권한의 부여를 의미하지 아니하며, 이용자에게 부여되는 권리의 범위는 을이 별도로 정하는 서비스 약관 등을 통해 명확히 고지하여야 한다.

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

⑤ 게임 서비스와 관련하여 갑이 생성하거나 취득한 이용자 정보 데이터베이스, 이용자 데이터, 과금 정보 등 일체의 정보나 자료에 대한 권리는 갑에게 있다. 을이 본 계약에 따른 정산 주체로서의 역할을 수행함에 따라 이용자 정보, 과금 정보 등을 직접 취급하게 되는 경우, 을은 해당 정보 및 자료에 대한 갑의 본 항에 따른 권리를 보장하기 위해 갑의 요청에 따라 해당 정보 및 자료를 갑에게 지체 없이 제공하거나 갑이 접근할 수 있도록 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑥ 을은 본 계약에 따른 게임의 퍼블리싱 및 마케팅 목적에 한하여 갑의 상표(예: 게임 로고 등)를 사용할 수 있다.

⑦ 원 게임 또는 게임 콘텐츠 자체가 제3자의 지식재산권을 침해함으로써 발생하는 모든 법적 책임은 갑이 부담한다.

⑧ 을이 본 계약에 따라 수행하는 마케팅 활동(WEB3 마케팅을 포함하되 이에 한정되지 아니한다) 또는 을이 제공한 플랫폼 기술이 제3자의 지식재산권을 침해하여 발생하는 모든 법적 책임은 을이 부담한다.

제14조 (비밀 유지 의무)

① 양 당사자는 본 계약의 내용 및 계약 이행 과정에서 취득한 상대방의 기술상, 경영상 비밀 정보("기밀 정보")를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개하거나 본 계약 이외의 목적으로 사용해서는 안 된다.

② 본 조의 의무는 계약 기간 중은 물론 계약 종료 또는 해지 후 3년간 유효하다. 단, 다음 각 호의 정보는 예외로 한다.

1. 정보 수령 시점에 이미 보유하고 있었거나 공개되어 있던 정보
2. 정보 수령 후 수령 당사자의 귀책 사유 없이 공개된 정보
3. 적법한 권한을 가진 제3자로부터 비밀 유지 의무 없이 입수한 정보
4. 상대방의 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보
5. 법령 또는 법원의 명령에 따라 공개가 요구되는 정보. 이 경우에도 공개 전 상대방에게 가능한 범위 내에서 신속히 통지하고 협의한다.

제15조 (계약 기간)

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

① 본 계약은 계약 체결일에 그 효력이 발생하며, 게임이 본 계약 제2조 제1항에 따른 방식으로 상용 서비스(이하 "서비스 개시일"이라 한다)를 개시한 날로부터 5년간 유효하다.

② 제1항의 기간 만료 30영업일 전까지 어느 일방 당사자가 상대방에게 서면으로 본 계약의 갱신을 원하지 아니한다는 의사를 통지하지 아니하는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동으로 연장되는 것으로 한다.

제16조 (계약의 해지)

① 본 계약은 양 당사자의 서면 합의 하에 해지될 수 있다.

② 양 당사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 중대하게 위반하고, 상대방으로부터 서면으로 그 시정을 요구받은 날로부터 15일 이내에 해당 위반 사항을 시정하지 아니한 경우

2. 어느 일방 당사자에게 파산, 회생절차 개시, 청산 등 이와 유사한 법적 절차의 신청이 있거나 개시 결정이 내려진 경우, 또는 주요 자산에 대한 압류, 가압류 등으로 계약 이행이 현저히 곤란하게 된 경우

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유를 야기하지 않은 당사자는 상대방에게 서면 통보함으로써 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

1. 계약 기간 동안 일방 당사자의 중대한 과실로 인해 게임의 서비스가 누적하여 15일 이상 정지, 중단 또는 두절되었을 경우

2. 을의 고의적인 수익 배분 지연 또는 미지급 사실이 객관적인 자료로 확인되거나, 을이 정당한 사유 없이 3회 이상 갑에게 지급하여야 할 수익 배분 대금의 지급을 연체한 경우

3. 을이 게임 서비스 운영에 필요한 정부의 인허가 등을 획득하지 못하거나 그 효력을 상실하여 계약의 목적 달성이 불가능하게 된 경우

4. 을이 본 계약 제6조 제2항에 따른 서비스 운영 인프라 제공 의무를 장기간 이행하지 아니하거나, 갑의 서면 시정 요구에도 불구하고 7일 이상 이를 이행하지 아니하는 경우

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

5. 을이 본 계약 제8조에서 정한 비용 분담 의무 또는 제6조에서 정한 역할 수행에 따른 비용 처리 의무를 정당한 사유 없이 이행하지 아니하는 경우

제17조 (계약 종료 또는 해지의 효과)

① 본 계약이 어떠한 사유로든 종료되거나 해지되는 경우, 을 또는 갑과 을은 공동으로 즉시 서비스 지역 내 게임 서비스를 중단하여야 한다. 다만, 본 계약과 관련하여 이용자 또는 기타 제3자와 체결한 기존 계약상의 의무 이행, 법령 또는 관련 규정 위반 방지 등을 위하여 서비스의 즉시 중단이 부적절하다고 판단되는 경우, 양 당사자는 상호 협의하여 갑이 최소한의 기간 동안 필요한 범위 내에서 관련 권리를 행사할 수 있도록 한다.

② 본 계약의 종료 또는 해지 시, 각 당사자는 상대방으로부터 제공받은 제반 자료 및 기밀 정보를 즉시 상대방에게 반환하거나 상대방의 지시에 따라 폐기하여야 하며, 폐기한 경우 그 결과를 서면으로 확인해 주어야 한다.

③ 본 계약의 종료 또는 해지 시점까지 발생한 모든 수익 및 비용에 대해서는 본 계약 제9조의 규정에 따라 최종 정산을 실시하고, 그 결과에 따라 미지급된 금액을 상호 지급하여야 한다.

④ 본 계약이 기간 만료 이전에 해지되는 경우, 제7조 제2항에 따른 최소수익보장금(MG)의 처리는 다음 각 호에 따른다.

1. 갑의 귀책사유로 인하여 본 계약이 해지되는 경우, 을은 해지 통보일 현재 미지급된 최소수익보장금 잔액에 대한 지급 의무를 면하며, 이미 지급된 최소수익보장금에 대하여 갑에게 반환을 청구할 수 있고, 갑은 이에 응하여야 한다.

2. 을의 귀책사유로 인하여 본 계약이 해지되는 경우, 을은 해지 통보일 현재 미지급된 최소수익보장금 잔액 전액을 즉시 갑에게 지급하여야 한다.

3. 양 당사자의 상호 합의 또는 어느 일방의 귀책사유 없이 불가항력 등 기타 사유로 본 계약이 해지되는 경우, 최소수익보장금의 처리는 양 당사자가 상호 협의하여 결정한다.

⑤ 본 계약의 종료 또는 해지에도 불구하고, 그 성질상 효력을 유지하여야 하는 조항(비밀 유지 의무, 지식재산권 귀속, 손해배상, 준거법 및 관할 법원 등)은 계속하여 그 효력을 유지한다.

⑥ 본 계약의 종료 또는 해지는 그 이전에 이미 발생한 당사자 간의 권리 및 의무(계약

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

위반으로 인한 손해배상 청구권, 미지급된 수익분배금 지급 의무 등)에 영향을 미치지 아니한다.

제18조 (손해배상 및 면책)

① 어느 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 그로 인하여 상대방이 입은 직접적이고 통상적인 손해를 배상하여야 한다.

② 어느 일방 당사자가 본 계약을 위반함으로써 제3자로부터 상대방 당사자에 대하여 일체의 청구, 소송, 손해배상 요구 등이 제기되는 경우, 해당 계약 위반 당사자는 자신의 비용과 책임으로 이를 방어하고 처리하여야 하며, 이로 인하여 상대방 당사자에게 어떠한 손해도 발생하지 않도록 조치하여야 한다. 만일 상대방 당사자가 해당 청구 또는 소송 등으로 인하여 손해(합리적인 변호사 보수 포함)를 입은 경우, 계약 위반 당사자는 이를 배상하여야 한다.

제19조 (양도 금지)

양 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 지위 또는 본 계약으로부터 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다.

제20조 (불가항력)

천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 정부의 법령 제정 및 개정, 행정명령, 규제 등 어느 일방 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 불가항력적인 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 된 경우, 해당 당사자는 그 지체 또는 불이행에 대한 책임을 면한다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고, 그로 인한 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다하여야 한다.

제21조 (준거법 및 분쟁 해결)

① 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석되고 규율된다.

Docusign Envelope ID: C0DDAFA2-BFAD-4A11-B58F-40B583DA54B0

② 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 불이행으로 말미암아 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 의견 불일치는 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 합의 관할 법원으로 하여 소송을 통해 해결한다.

제22조 (완전 합의)

① 본 계약은 계약 당사자 간의 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 당사자 간에 있었던 모든 구두 또는 서면의 진술, 제안, 합의, 양해 등은 본 계약으로 대체된다. 다만, 본 계약 체결 전후로 양 당사자가 서면으로 작성하고 정당한 대표자가 상호 기명날인하여 그 효력을 인정한 회의록 또는 부속 합의서가 있는 경우, 해당 문서들은 본 계약의 일부를 구성하는 것으로 보며, 본 계약의 조항과 해당 문서의 내용이 상충될 경우에는 가장 최근에 합의된 문서의 내용이 우선적으로 적용된다.

② 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인한 서면 합의에 의해서만 그 효력을 갖는다.